

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3928/2532

นางลัดดา เหล่าสุนทร
บริษัทไทยสถาปนา จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 448

วันที่จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์เริ่มตั้งแต่วันใดไม่ปรากฏแต่บันทึกความเสียหายที่จำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ไ้ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2522 และหลังจากนั้นปรากฏว่าบ้านของโจทก์ยังเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อย ๆ แม้จำเลยจะมีหลักฐานการรับมอบงานช่วงหน้าบ้านโจทก์แสดงว่าจำเลยที่ 1 ก่อสร้างถนนในส่วนวางท่อระบายน้ำ ถมทรายบนท่อ พร้อมทั้งบดอัดแน่น และทำผิวจราจรถมทรายและบดอัดแน่นเสร็จตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2522 แล้วก็ตามแต่หลังจากวันที่ 8 ธันวาคม 2522 ยังมีการทำถนนบริเวณหน้าบ้านโจทก์ต่อไป การที่บ้านโจทก์ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 8 ธันวาคม 2522 จึงสืบเนื่องมาจากการทำถนนของจำเลยที่ 1 นั้นเองโจทก์ให้ช่างซ่อมตัวบ้านไม่ให้ทรุด ลงอีกในปลายปี 2523 และฟ้องคดีนี้วันที่ 23 เมษายน 2524 ยังไม่พ้นเวลา 1 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ระหว่างปลายปี ๒๕๒๒ ถึงกลางปี ๒๕๒๓ จำเลยที่ ๑ ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ก่อสร้างถนนสายรัชดาภิเษก

โดยประมาณเส้นเล่อทำให้บ้านของโจทก์ซึ่งอยู่ติดถนนดังกล่าวพังแตกร้าว โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยซ่อมแซมบ้านของโจทก์ จำเลยไม่จัดการหากปล่อยทิ้งไว้บ้านของโจทก์อาจพังล้มลงโจทก์จึงจ้างช่างมาซ่อมแซมเท่าที่จำเป็นเสียค่าจ้างและค่าวัสดุรวมเป็นเงิน ๔๒,๖๔๔ บาท และจะต้องซ่อมแซมบ้านให้คืนสภาพเดิมอีกเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองใช้เงิน จำนวน ๓๑๒,๖๔๔ บาทพร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันฟ้อง

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ รับเหมาสร้างถนนตามฟ้องไม่ได้ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ มิได้ประมาณเส้นเล่อแต่ก่อสร้างถนนดังกล่าวด้วยความระมัดระวังโดยมีจำเลยที่ ๒ ดูแลอย่าใกล้ชิด การสร้างถนนไม่ได้ทำให้บ้านโจทก์เสียหาย จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๘ ค่าเสียหาย โจทก์ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ฟ้องเคลือบคลุมและคดีโจทก์ขาดอายุความ

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ แต่เป็นผู้ว่าจ้าง ความเสียหายที่โจทก์ได้รับไม่ได้เกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสอง ค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน ๑๒๒,๖๔๔ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จยกฟ้องจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เหตุที่ตัวบ้านโจทก์เสียหายเกิดจากความประมาท
เลินเล่อในการทำถนนของจำเลยที่ ๑ เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าปัญหาต่อไป
มีว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โจทก์นำสืบว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จำเลยที่ ๑ ทำ
ถนนรัชดาภิเษกผ่านรั้วบ้านของโจทก์ทางด้านทิศตะวันตก ทำให้บ้านของโจทก์เสีย
หาย นายนิพนธ์ นายชัยสิทธิ์ และนายทวีพจน์ได้ทำบันทึกความเสียหายเอกสาร
หมาย จ.๓ ให้โจทก์ไว้ ต่อมาได้ติดต่อให้จำเลยทั้งสองมาซ่อมแซมบ้านให้โจทก์ แต่
จำเลยทั้งสองผัดผ่อนเรื่อยมา ทำให้บ้านทรุดโทรมลงไปเรื่อย ๆ ต่อมาได้ไปร้องทุกข์
กับจำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๓ ตามสำเนาคำร้องเอกสารหมาย จ.๗ และ
มีนายนิพนธ์ มงคลสมัย มาเบิกความสนับสนุนว่า ได้เข้าไปดูบ้านโจทก์ในราวเดือน
ธันวาคม ๒๕๒๒ พยานดูบ้านโจทก์หลายครั้ง ครั้งหลังรอยร้าวเพิ่มขึ้นจากรอยร้าว
เดิม พยานได้รับคำสั่งจากนายสมพรหัวหน้างานให้รายงานความเสียหายของโจทก์
ตามเอกสารหมาย จ.๗ แผ่นที่ ๒ แต่รายงานที่ทำตามเอกสารหมาย จ.๗ เป็นความ
เสียหายตอนปี ๒๕๒๒ ไม่ได้รายงานความเสียหายที่เพิ่มเติมภายหลัง เห็นว่า วันที่
จำเลยที่ ๑ ทำละเมิดต่อโจทก์เริ่มตั้งแต่วันใดไม่ปรากฏ และตามบันทึกเอกสารหมาย
จ.๓ ไม่ได้ลงวันที่แต่มีข้อความที่ด้านหลังบันทึกดังกล่าวตรงมุมซ้ายว่า "ได้มาตรวจ
แล้ว ๘ ธ.ค. ๒๒ ลายมือชื่อ และ บ.ไทยสถาปนา จำกัด" แสดงว่า หลังจากวันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๒๒ บ้านโจทก์ยังได้รับความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อย ๆ แม้ฝ่าย
จำเลยจะมีหลักฐานการรับมอบงานช่วงหน้าบ้านโจทก์ให้แก่จำเลยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๒ ตามเอกสารหมาย ล.๓ และ
ล.๕ ตามลำดับแสดงว่าจำเลยที่ ๑ ได้ก่อสร้างถนนในส่วนวางท่อระบายน้ำ ถมทราย
บนท่อ พร้อมทั้งบดอัดแน่นและทำผิวจราจรโดยปรับระดับเสริมแต่พื้นที่ และถม
ทรายแล้วบดอัดแน่นเสร็จตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ แล้วก็ตาม แต่ก็ได้
ความจากคำเบิกความของนายวิสิทธิ์ พิริยานุสรณ์ และนายทวีพจน์ กรรมการของ

จำเลยที่ ๑ ว่า หลังจากวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ไปแล้ว ยังมีการทำถนนบริเวณหน้าบ้านของโจทก์ ต่อไปโดยการบดอัดผิวถนน ซึ่งใช้รถบดถนนและรถบดสันสะท้อน และตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ ได้ทำท่อระบายน้ำต่อโดยถมชั้นหินฝุ่นและปูทางเท้าโดยใช้เครื่องมือบดอัดซึ่งมีน้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัมการเทคอนกรีตถนนทำแล้วเสร็จประมาณเดือนสามหรือสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่บ้านของโจทก์ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้นสืบเนื่องมาจากการทำถนนของจำเลยที่ ๑ นั้นเอง ปรากฏว่าโจทก์ให้ช่างซ่อมพยุ่งตัวบ้านไม่ให้ทรุดลงอีกในราวปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ยังไม่พ้นกำหนดเวลา ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฯลฯ

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลแพ่ง - นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
ศาลอุทธรณ์ - นายเจริญ นิลเอสงฆ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>